

□ 「국유재산법」 제72조(변상금의 징수)에 따른 변상금 및 같은 법 제73조(연체료 등의 징수)에 따라 변상금의 연체료에 대해 납부를 고지할 때에는 같은 법 시행규칙 제49조(변상금) 및 제49조의2(연체료)에서 정한 부과고지서¹⁾ 서식에 따르도록 되어 있고

○ 한편, 과세처분 대법원 판례²⁾에 따르면 납세고지서에 세액의 산출 근거 등이 제대로 기재되지 않았다면 특별한 사정이 없는 한 그 과세처분은 위법하다고 판결하였음

- 따라서, 국유재산 변상금 연체료를 부과 고지할 때에도 부과 고지서 서식에 변상금 연체료의 산출 근거를 포함하여 고지하여야 함

□ 그런데, 국유재산 변상금 연체료에 대한 부과 고지 실태를 점검한 결과

○ 기존에는 [별표 10]과 같이 국유재산 법령에서 정한 부과고지서 서식에 따라 산출근거가 포함된 ‘국유재산 변상금 납부독촉(공문)’의 형태로 국유재산 변상금 연체료를 부과 고지해오다가

1) [별표 10] 「국유재산법 시행규칙」 별지 제15호의2 서식(변상금 부과고지서)과 별지 제15호의3 서식(연체료 부과고지서)

2) 「대법원 2012. 10. 18. 선고 △△△△두△△△△△ 전원합의체 판결(증여세부과처분취소, 가산세 부실 납세고지 사건)」에 따르면 납세고지서에 해당 본세의 과세표준과 세액의 산출 근거 등이 제대로 기재되어 않았다면 특별한 사정이 없는 한 그 과세처분은 위법하는 것이 판례의 확립된 견해이고, 가산세의 경우에도 본세와 가산세 각각의 세액과 산출근거 등을 구분하여 기재해야 함으로써 납세의무자가 납세고지서 자체로 각 과세처분의 내용을 알 수 있도록 하는 것이 당연한 원칙이라고 되어 있으므로, 국유재산 변상금과 그에 따른 연체료 등도 산출근거를 누락할 경우 부과처분 자체가 위법하다고 판결될 수 있음

- 2016. 10. 12. 변상금 등 부과 업무 효율성 증대와 납부 고객의 편의를 위해 지로 납부 제도³⁾를 새롭게 도입하여 병행⁴⁾하여 운용하면서
- [별표 10]과 같이 연체일수, 연체이율, 연체료 등 연체료 산출 근거가 포함되지 않은 ‘국유재산 변상금 납부독촉(지로)’ 서식으로 부과 고지하고 있어
- 지로 방식으로 국유재산 변상금 연체료 부과 시 납부 대상자가 법령에 따라 제공 받아야 할 산출 근거를 제공받지 못해 알권리가 제한받게 되고 부과 자체가 위법으로 판결될 소지가 있음

【조치할 사항】

- ◇ 국유재산총괄부장은 지로를 통한 국유재산 변상금 연체료 부과 시 관련 법령에서 정한 산출 근거 등이 포함되도록 고지 내용을 합리적으로 변경하는 방안 등을 마련하시기 바랍니다.
(통보)

3) 변상금 등 부과 업무 효율성 증대와 납부 고객의 편의를 위해 지로 납부 방식 도입[「지로납부 제도 도입 승인(국유재산기획실-△△△△△, 2016.10.12.)」]하였고, 지로발송 대상은 대부분 연차갱신, 변상금 등 연체금에 대한 최고 등에 한정

4) 업무담당자는 ‘국유재산 변상금 납부독촉’을 업무 편의에 따라 공문 또는 지로 방식 중 한가지 방식을 선택하여 부과할 수 있음

[별표 10]

국유재산법 시행규칙 [별지 제15호의2서식]

변상금 부과고지서

대상자	성명				생년월일					
	주소				전화번호					
부과 내용	재산의 표시			점유 면적 (㎡)또는 사용수익 유형	연간 사용료(대부료) 산출			변상금 산출		비고
					재산가액	사용요율	연간 사용료	부과기간	변상금 (원)	

귀하가 위 국유재산을 사용허가 또는 대부 등을 받지 않고 사용·수익함에 따라 「국유재산법」 제72조, 같은 법 시행령 제71조와 같은 법 시행규칙 제49조제3항에 따라 위와 같이 변상금을 부과하오니 . . . 까지 납부해주시기 바랍니다. 만약, 납부기한 내에 변상금을 납부하지 않을 경우 「국유재산법」 제73조에 따라 연체료가 부과되고 「국세징수법」에 따라 강제징수되오니 이 점을 양지하시기 바랍니다.

위 변상금 부과고지에 대하여 불복하려는 때에는 처분이 있음을 안 날부터 90일 이내에 처분청 또는 재결청에 행정심판을 청구하거나 법원에 행정소송을 제기할 수 있습니다.

년 월 일

중앙관서의 장 **작 인**

귀하

주: 1. 재산이 부동산인 경우에는 재산의 표시란에 소재지, 지목, 공부면적을 적고, 재산이 「국유재산법」 제5조제1항제6호에 해당하는 경우에는 재산명, 유형(법 제5조제1항제6호 가목은 (가), 같은 호 나목은 (나), 같은 호 다목은 (다), 같은 호 라목은 (라)로 기재), 등록번호를 적습니다.

2. 재산이 부동산인 경우에는 부과대상란에 점유면적을 기재하고, 재산이 「국유재산법」 제5조제1항제6호에 해당하는 경우에는 국유재산의 사용·수익 유형을 적습니다.

3. 재산이 「국유재산법」 제5조제1항제6호에 해당하는 경우에는 연간 사용료(대부료) 산출란의 재산가액 및 사용요율란을 적지 않고 그 세부명세를 적습니다.

국유재산법 시행규칙 [별지 제15호의3서식]

“기재생략”

[별표 10]

국유재산 변상금 납부독촉(공문) 샘플

“기재생략”

[별표 10]

국유재산 변상금 납부독촉(지로) 샘플

“기재생략”